МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2023 оны 10 дугаар сарын 18 № 05/56 Улаанбаатар хот

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН
САЙД Х.БУЛГАНТУЯА ТАНАА

Комиссоос "Петрочайна дачин тамсаг" ХХК болон туслан гүйцэтгэгч компанийн ажилтнуудын Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилтэд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.8 дахь заалт, 18 дугаар зүйлийн 18.1.1 дэх заалт, 25 дугаар зүйлийн 25.1.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн 2023 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 29-ний өдрийг хүртэл хугацаанд хяналт шалгалт зохион байгууллаа.

Хяналт шалгалтын хүрээнд Дорнод аймгийн Халхгол, Матад сумын "Тосон-Уул XIX", "Тамсаг-XXI" талбайд үйл ажиллагаа явуулж буй "Петрочайна дачин тамсаг" ХХК-ийн туслан гүйцэтгэгч "Дорнын их гэрээ" ХХК, "Дорнын гүүр" ХХК, "Дорнын гэгээ" ХХК, "Пампус" ХХК-ийг түүвэрлэн авч, үйл ажиллагаатай нь танилцах, ажилтнуудтай ярилцлага хийх, тайлбар мэдээлэл, лавлагаа авах зэрэг аргачлалаар явууллаа.

"Петрочайна дачин тамсаг" ХХК нь туслан гүйцэтгэгч 38 компанитай хамтран ажилладаг бөгөөд дээрх компаниуд нь хөдөлмөрийн хувийн биржийн үйл ажиллагаа явуулж "Петрочайна дачин тамсаг" ХХК болон түүний туслан гүйцэтгэгч компаниудад ажиллах хүч зуучилдаг байна.

Хяналт шалгалтын явцад цугларсан баримт, мэдээлэлд тулгуурлан дүгнэхэд дараах зөрчил, дутагдал илэрлээ. Үүнд:

Нэг. Хөдөлмөрийн хувийн биржийн үйл ажиллагааны чиглэлээр:

1.1. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт "Хөдөлмөрийн бирж нь хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээний байгууллага байх бөгөөд хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл, мэдээллийн сүлжээнд холбогдсон төрийн, төрийн бус болон хувийн хэвшлийн байгууллагаас бүрдэнэ", Хөдөлмөрийн сайдын 2014 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/123 дугаар тушаалаар баталсан "Хувийн хөдөлмөрийн биржийг бүртгэж, санхүүжилт /тарифаар тооцож/ олгох журам"-ын 3 дугаар зүйлийн 3.1 дэх хэсэгт "Хувийн бирж нь Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3 дахь заалт, 29 дүгээр зүйлийн 29.11 дэх заалтад заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ", мөн зүйлийн 3.2 дахь хэсэгт "Хувийн бирж нь энэхүү журмын 3.1 дэх хэсэгт заасан чиг үүргийн хүрээнд ажил хайгч иргэн, ажилгүй иргэн, 40-өөс дээш

150070

насны ажилгүй иргэн, ажил олоход хүндрэлтэй иргэнийг ажил олгогчийн эрэлт хэрэгцээг үндэслэн ажилд зуучилна" гэж тус тус заажээ.

Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын тушаалаар "Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад тавих шаардлага MNS 6620:2016" стандарт, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/161 дүгээр тушаалаар батлсан "Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын үйл ажиллагаанд тавигдах нийтлэг шаардлага", хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад дүгнэлт гаргах, сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийн дүгнэлтийг үндэслэн хөдөлмөрийн хувийн биржийн үйл ажиллагааг бүртгэж, гэрчилгээ олгодог байна.

Хяналт шалгалтын явцад "Дорнын их гэрээ" ХХК, "Дорнын гүүр" ХХК, "Дорнын гэгээ" ХХК-ийн үйл ажиллагаатай танилцахад холбогдох хууль тогтоомжид заасан ажил хайж буй иргэнийг бүртгэх, ажил олгогчоос ирүүлсэн ажлын байрны захиалгыг бүртгэх, ажлын байрны захиалгын дагуу ажилгүй иргэнийг шаардлагатай ур чадварыг эзэмшүүлж, ажил олгогчдод ажиллах хүч нийлүүлэх, ажилд зуучлах, хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл, мэдээллийг хөдөлмөр эрхлэлтийн санд оруулах чиг үүргийг бүрэн хэрэгжүүлдэггүй, мөн хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын үйлчилгээний стандартад тавигдах ерөнхий нөхцөл, гадаад, дотоод орчинд тавигдах шаардлагыг хангаагүй байр, гэр, контейнерт үйл ажиллагаа явуулж байсан бөгөөд сул ажлын байрны мэдээллийг нээлттэй зарлаж, олон нийтэд мэдээлэх, ажил хайгч иргэнийг ажилд зуучлах зэрэг үйл ажиллагаа нь Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль, Хувийн хөдөлмөрийн биржийг бүртгэж, санхүүжилт /тарифаар тооцож/ олгох журам, Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын үйл ажиллагаанд тавигдах нийтлэг шаардлагын дагуу явагдахгүй байна. Мөн дээрх компаниуд нь хөдөлмөрийн хувийн биржийн үйл ажиллагаа эрхлэх нэрийн дор шахалт, хэмжилтийн чиглэлээр давхар үйл ажиллагаа явуулж, ажил хайгчийг өөрийн байгууллагад ажиллуулж байгаа нь тогтоогдсон.

Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга хяналт шалгалтын ажлын хэсэгт өгсөн тайлбар мэдээлэлд "...хөдөлмөрийн хувийн биржүүдийн үйл ажиллагаа хангалттүй, ажиллах орчин нөхцөл маш тааруу, ажлын байрны мэдээллийг нээлттэй зарладаггүй бөгөөд аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газраас дэмжих албан бичиг өгөөгүй байхад Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний ерөнхий газраас зөвшөөрлийг нь олгодог" гэжээ.

Мөн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний ерөнхий газраас ирүүлсэн 2023 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 01/1181 дугаартай албан бичигт "Дорнын гүүр хөдөлмөрийн хувийн бирж нь 2022 оны 04 дүгээр сард хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх бүртгэлийн гэрчилгээ авч, 2022 оны 9 дүгээр сард 10 иргэн, 10 дугаар сард 4 иргэнийг тус тус ажилд зуучилсан тайлан ирүүлсэн боловч шаардлага хангаагүй тул санхүүжилт олгоогүй бөгөөд 2023 оны 8 дугаар сарын байдлаар тайлан ирүүлээгүй", "Дорнын их гэрээ" хөдөлмөрийн хувийн биржийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл 2021 онд дуусч, 2023 онд бүртгүүлэх хүсэлт гаргасан боловч шаардлага хангаагүйн улмаас зөвшөөрөл олгоогүй", "Дорнын гэгээ", "Пампус" хөдөлмөрийн хувийн биржүүдэд 2021 оноос хойш хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх бүртгэлийн гэрчилгээ олгоогүй" гэж тус тус дурджээ.

Тус журмын 2 дугаар зүйлийн 2.4.5 дахь заалтад "төв биржтэй гэрээ байгуулснаас хойш зургаан сарын хугацаанд хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санд нэг ч ажил хайгчийг ажилд зуучлан оруулсан тухай бүртгэгдээгүй бол" хувийн биржийн бүртгэлээс хасахаар зохицуулжээ. Мөн журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.1.7 дахь заалтад "хувийн биржийн үйл ажиллагаанд жилд 1 удаа хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, шаардлагатай тохиолдолд гэнэтийн шалгалт хийнэ", 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт "Журмын хэрэгжилт, хувийн биржийн үйл ажиллагаанд Хөдөлмөрийн яам, Хөдөлмөрийн төв бирж, холбогдох бусад байгууллагаас хяналт тавих бөгөөд хөндлөнгийн байгууллагаар аудит хийлгэж болно. Энэхүү журмыг зөрчигчдөд хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээлгэнэ" гэж тус тус заажээ.

"Дорнын гүүр" хөдөлмөрийн хувийн бирж нь 2022 оны 10 дугаар сараас хойш хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санд нэг ч ажил хайгчийг ажилд зуучлаагүй, тайлан мэдээллийг ирүүлээгүй ч үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэн явуулсаар байхад холбогдох байгууллага, албан тушаалтнаас хяналт тавьж ажиллаагүй, хууль тогтоомжид заасны дагуу хөдөлмөрийн хувийн биржийн бүртгэлээс хасаагүй байна. Мөн "Дорнын их гэрээ", "Дорнын гэгээ", "Пампус" зэрэг компаниуд хөдөлмөрийн хувийн биржийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөлгүй, хууль бусаар "Петрочайна дачин тамсаг" ХХК болон түүний туслан гүйцэтгэгч компаниудад ажиллах хүч зуучилж байна.

Иймд хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын үйл ажиллагаанд тавигдах нийтлэг шаардлага, стандартыг бүрэн хангасан, холбогдох орон нутгийн хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний байгууллагын бодит дүгнэлтийг үндэслэн хөдөлмөрийн хувийн биржийн үйл ажиллагааг бүртгэж, тэдний үйл ажиллагаанд хяналт тавих тогтолцоог сайжруулж, шаардлага хангаагүй компанийг хувийн биржийн бүртгэлээс хасах, салбарын хяналт шалгалтыг тогтмол зохион байгуулж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах шаардлагатай байна.

1.2. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.4 дэх хэсэгт "энэ хуулийн 9.2-т заасан мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон хөдөлмөрийн хувийн биржид уг нэгдсэн сүлжээнд бүртгэгдсэн ажил хайгчдаас ажилд зуучлуулсан болон оруулсан хүний тоогоор Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас тогтоосон тарифаар тооцож санхүүжилт олгох бөгөөд хөдөлмөрийн хувийн бирж нь ажилд зуучлуулсан иргэнээс шууд ба шууд бус байдлаар үйлчилгээний төлбөр авахыг хориглоно.", Хөдөлмөрийн сайдын 2014 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/123 дугаар тушаалаар батлсан "Хувийн хөдөлмөрийн биржийг бүртгэж, санхүүжилт /тарифаар тооцож/ олгох журам"-ын 5 дугаар зүйлийн 5.2 дах хэсэгт "Төв бирж нь хувийн биржтэй байгуулсан гэрээнд заасан ажил, үйлчилгээний биелэлтийг хянан баталгаажуулж, санхүүжилтийг тогтоосон тарифаар тооцон сар бүр олгоно" тус тус заажээ.

Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний ерөнхий газраас ирүүлсэн 2023 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 01/1181 дугаартай албан бичигт "Дорнын гүүр хөдөлмөрийн хувийн бирж ... 2022 оны 9 дүгээр сард 10 иргэн, 10 дугаар сард 4 иргэнийг тус тус ажилд зуучилсан тайлан ирүүлсэн боловч шаардлага хангаагүй тул санхүүжилт олгоогүй, Мөн "Дорнын их гэрээ" ХХК, "Дорнын гэгээ" ХХК, "Кампус" ХХК-дад 2021 оноос хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх бүртгэлийн гэрчилгээ олгоогүй гэжээ. Иймээс дээрх компаниудад хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас санхүүжилт олгоогүй байна.

Хяналт шалгалтын явцад ажилтантай хийсэн ганцаарчилсан ярилцлагын явцад "...Хөдөлмөрийн хувийн биржүүд нь "Петрочайна дачин тамсаг" ХХК-тай нэг ажилтанг ажиллуулах хөлс 900 орчим америк долларoор тооцож гэрээ байгуулдаг гэсэн боловч бидэнд 1,300,000 төгрөгийн цалин хөлс олгодог" гэж дурджээ.

Үүнээс үзэхэд "Дорнын их гэрээ" ХХК, "Дорнын гүүр" ХХК, "Дорнын гэгээ" ХХК, "Кампус" ХХК-иуд хөдөлмөрийн хувийн биржийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлгүй, хууль бусаар "Петрочайна дачин тамсаг" ХХК болон түүний туслан гүйцэтгэгч компаниудад ажилд зуучлах үйлчилгээ үзүүлж, ажилд зуучлуулсан болон оруулсан хүний тоогоор санхүүжилт авдаг байж болзошгүй байна.

Хоёр. Туслан гүйцэтгэгч компанийн ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрхийн чиглэлээр:

Дээрх компаниудад шахалт, хэмжилтийн чиглэлээр ажиллаж буй ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийхэд дараах нийтлэг зөрчил илэрсэн. Үүнд:

2.1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1 дэх хэсэгт "Ажил олгогч, ажилтан харилцан тохиролцож, хөдөлмөрийн гэрээ байгуулна" мөн хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.1 дэх хэсэгт "Ажил олгогч хөдөлмөрийн гэрээг бичгээр үйлдэж талууд гарын үсэг зурах бөгөөд гэрээний нэг хувийг ажилтанд өгөх үүрэгтэй", 48 дугаар зүйлийн 48.2 дахь хэсэгт "Хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар хөдөлмөрийн гэрээг бичгээр үйлдээгүй бол ажилтныг ажил үүргээ гүйцэтгэж эхэлснээс хойш ажил олгогч ажлын 10 өдрийн дотор хөдөлмөрийн гэрээг нөхөн байгуулах үүрэгтэй", Нийгмийн даатгалын ерөнхий хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1 дэх хэсэгт "Ажил олгогч даатгуулагчийн цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос нийгмийн даатгалын шимтгэлийг сар бүр тооцон суутгаж, ажил олгогчийн цалин хөлсний сан, түүнтэй адилтгах орлогоос тооцсон шимтгэлийн хамт тухайн сард багтаан нийгмийн даатгалын санд төлнө." мөн зүйлийн 21.2 дахь хэсэгт "Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон улсын байгууллага, гадаадын ажил олгогч Монгол Улсын иргэнийг ажиллуулж байгаа бол түүний нийгмийн даатгалын шимтгэлийг энэ хуулийн 21.1-д заасны дагуу нийгмийн даатгалын санд төлнө", Зөрчлийн тухай хуулийн 10.17 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт" Ажил олгогч хуульд зааснаар албан журмын нийгмийн даатгалд хамрагдаагүй бол хүнийг тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно" гэж тус тус хуульчилжээ.

Ажилтны төлөөлөлтэй уулзаж ярилцахад хөдөлмөрлөх эрхтэй холбоотой "...бид улирлын чанартай ажилд зуучлуулан ирсэн, 2023 оны 04 дүгээр сард ажилд ороход хөдөлмөрийн гэрээ байгуулаагүй, 3 сар орчим ажилласны дараа хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх зэрэг асуудлаар уулзаж тодруулахад байгууллагын үйл ажиллагаа жигдрээгүй учраас одоогоор шийдэх боломжгүй, удахгүй шийднэ гэсэн боловч одоог хүртэл шийдээгүй байна. Мөн цалин хөлс бага, хугацаандаа олгодоггүй, амралтгүй ажиллуулдаг, ар гэрийн гачигдал гарахад л чөлөө олгодог" тухай нийтлэг зөрчлийг мэдээлсэн болно.

Хяналт шалгалтын явцад ажилтны нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт лавлагааг шалгахад мэдээллийн санд бүртгэгдээгүй, цахим үйлчилгээний нэгдсэн портал "И-Монголиа"-д мэдээлэл бүртгэлгүй байгаа тухай лавлагаа, мэдээлэл тус тус гарсан.

Иймд ажилтныг тогтвор суурьшилтай, өндөр бүтээмжтэй ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлж, хөдөлмөрийн гэрээг нөхөн байгуулах, цалин хөлс, урамшууллыг ижил төрлийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа байгууллагатай ижилтгэх, нэмэгдүүлэх, ажилтны цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос нийгмийн даатгалын шимтгэлийг сар бүр тооцон суутгаж, нийгмийн даатгалын санд төлүүлэх, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах шаардлагатай байна.

2.2. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.2.3 дахь заалтад "Энэ хуульд заасны дагуу хувь хүнтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуульд заасан шаардлага, стандартад нийцсэн, ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид ажлын байраар хангах", Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь хэсэгт "Хүний ажиллах, суралцах байр нь эрүүл ахуйн нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна.", Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1 дэх хэсэгт "Ажил олгогч нь ажилтныг түүний ажлын нөхцөл, ажил үүргийн онцлогт тохирсон ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслээр үнэ төлбөргүй хангах үүрэгтэй", мөн зүйлийн 15.3 дахь хэсэгт Ажил олгогч нь ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийн нэр, төрөл, эдэлгээний хугацаа бүхий жагсаалтыг баталж мөрдүүлнэ" гэж тус тус хуульчилжээ.

"Дорнын их гэрээ" ХХК, "Дорнын гүүр" ХХК, "Дорнын гэгээ" ХХК-ийн ажилтнуудын байрлаж байгаа кемпүүдийн нөхцөл байдалтай биечлэн танилцахад эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй, хүн амьдрахад таатай биш орчин нөхцөлд ажилтнуудыг (шал, дэвсгэргүй эсгий гэр, эвдэрсэн тавилга, цонх, хаалга бүхий контейнер) байрлуулж, бусад хангамж (зориулалтын усанд орох газаргүй)-ийг бүрэн шийдээгүй, хөдөлмөрийн нөхцөлийг буруу тогтоосон, ажилтанд хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хамгаалах хэрэгслийг олгоогүй зэрэг дутагдал илэрсэн.

Ажилтны төлөөлөлтэй хийсэн ярилцлагад "...ажлын орчин нөхцөл муу, Монгол ажилтнуудын амрах байрны орчин нөхцөл илүү муу, тог цахилгаангүй, усанд орох газаргүй, гэр кемпүүд бороо орохоор ус нэвтэрдэг, орны пүрш нь сунаснаас амарч чаддаггүй, эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй гал тогоонд хоол хүнсээ хийдэг, заримдаа хүнсний бүтээгдэхүүн муудсан байдаг. Мөн ажлын нормын хувцас, хамгаалах хэрэгсэл бусад хангалт муу, эрэгтэйчүүдийн ажлын хувцас цоорч урагдсан байдаг, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн зааварчилгаа өгдөггүй..." болохыг дурдсан.

Иймд ажилтнуудын ажиллах, амрах байрны орчин нөхцөлийг сайжруулж, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандартад нийцүүлэх, бусад хангамж (амралтын өрөө, усанд орох өрөө, цайны газар)-ийг шинээр бүрдүүлэх, ажилтнуудад ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл олгохдоо Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний хорооны 2021 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор батлсан "Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл олгох" зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.

Цаашид дараах арга хэмжээг авч, хэрэгжүүлэх талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу Комиссын гишүүний Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн хувийн биржийн үйл ажиллагаанд тавих хяналтын тогтолцоог сайжруулж, Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2016 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 39 дүгээр тогтоолоор батлсан "Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ

үзүүлэх байгууллагад тавих шаардлага MNS6620:2016" стандарт, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/161 дүгээр тушаалаар батлсан "Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын үйл ажиллагаанд тавигдах нийтлэг шаардлага"-ыг бүрэн хангуулах хүрээнд салбарын хяналт шалгалтыг зохион байгуулж, түүний мөрөөр зохих арга хэмжээг авах, стандарт шаардлага хангаагүй хөдөлмөрийн хувийн биржийг бүртгэлээс хасаж, үйл ажиллагааг зогсоох, цуцлах арга хэмжээ авч, хуулийн хэрэгжилтийг тухай бүр хангаж ажиллах;

2. Хөдөлмөрийн хувийн биржийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн аудит хийлгэж, тусгай зөвшөөрөлгүй хууль бусаар үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгж байгууллага, албан тушаалтанд зохих арга хэмжээ авч, зөрчлийг таслан зогсоох;
3. Уул уурхайн компанийн ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилтэд тавих хяналтыг сайжруулж, хөдөлмөрийн гэрээг тогтмол байгуулж хэвших, ажилтны цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос нийгмийн даатгалын шимтгэлийг сар бүр тооцон суутгаж, нийгмийн даатгалын санд төлүүлэх;
4. Уул уурхайн компанийн ажилтнуудын ажиллах, амрах байрны орчин нөхцөлийг сайжруулж, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандартад нийцүүлэх, бусад хангамж (амралтын өрөө, усанд орох өрөө, цайны газар)-ийг бүрдүүлэх, ажилтнуудыг ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслээр хангах талаарх холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах.

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД